VIANU

VORLAGE: AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG

Nach Art. 28 DSGVO, für den Piloten mit VIANU

Hinweis zur Verwendung

Diese Vorlage regelt die Verarbeitung im Piloten, in dem VIANU für den Arbeitgeber handelt. Stellen in eckigen Klammern tragen Sie für Ihr Unternehmen ein.

Zwischen

[Name des Unternehmens, Anschrift] (im Folgenden "Auftraggeber")
und
SIGMA WORKS GmbH (Marke VIANU), Grabenstrasse 5, 40878 Ratingen, HRB 114864, Amtsgericht Düsseldorf, vertreten durch Roderich Körner-Rehn, Geschäftsführer (im Folgenden "Auftragnehmer").

1. Gegenstand und Dauer

Gegenstand ist die Verarbeitung von Daten im Piloten mit individuell angefertigten Einlegesohlen für bis zu 10 Mitarbeitende des Auftraggebers. Die Dauer richtet sich nach dem Piloten und endet mit der Übergabe des Ergebnisberichts. [Zeitraum bis zur Auswertung: von den Parteien festzulegen.]

2. Art und Zweck der Verarbeitung, Art der Daten, Kreis der Betroffenen

Zweck ist die Anfertigung der Einlegesohlen und der anonymisierte Ergebnisbericht. Verarbeitet werden Fotos der Füße (6 Fotos je Fußerfassung), Name und Firmenlogo für die Gravur, der Ort der Lieferung und vier Antworten der Teilnehmenden am Ende des Piloten. Betroffen sind die teilnehmenden Mitarbeitenden des Auftraggebers.

3. Weisungen

Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers, es sei denn, ein Gesetz verpflichtet ihn zu einer anderen Verarbeitung. Er informiert den Auftraggeber, wenn er eine Weisung für rechtswidrig hält.

4. Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet alle Personen, die Zugriff auf die Daten haben, zur Vertraulichkeit.

5. Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Auftragnehmer trifft Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO. Dazu gehören: Zugriff auf Fotos und Fertigungsangaben nur für die Personen, die die Sohle anfertigen, kein Zugriff des Auftraggebers auf Fotos, vertraglich vereinbarte Datensicherheit bei SELFWEAR (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit), Löschung der Fotos nach der Herstellung.

6. Unterauftragnehmer

Genehmigt sind: SELFWEAR GmbH, Venloer Straße 440, 50825 Köln (Vermessung der Füße aus den Fotos und Modellierung der Sohle) sowie ein Fertigungspartner für den 3D-Druck in Deutschland. Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber den Fertigungspartner auf Anfrage vor Beginn. Er bindet Unterauftragnehmer an dieselben Pflichten und informiert den Auftraggeber vorab über Änderungen. Der Auftraggeber kann aus wichtigem Grund widersprechen.

7. Unterstützung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei Anfragen betroffener Personen, bei der Datenschutz-Folgenabschätzung und bei Meldungen nach Art. 33 und 34 DSGVO. Er meldet Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich.

8. Kontrolle

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Informationen bereit, die er für den Nachweis der Pflichten braucht, und ermöglicht Überprüfungen nach Absprache.

9. Rückgabe und Löschung

Die Fotos werden nach der Herstellung gelöscht. Befragungsantworten werden nach der Übergabe des Ergebnisberichts gelöscht. Was in das lernende System von SELFWEAR AI eingeflossen ist, lässt keine Rückschlüsse mehr auf einzelne Personen zu.

10. Haftung

Für Schäden aus der Verarbeitung gelten Art. 82 DSGVO und die gesetzlichen Regeln.

11. Schlussbestimmungen

Änderungen bedürfen der Textform. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum
Für den Auftraggeber: _____
Für den Auftragnehmer: _____